ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE E AUTORIZAÇÃO DE TESTES

Plataforma Sheep e serviços hospedados em byfranke.com
Versão 1.0. Emitido em 10 de junho de 2026.

1. PARTES

1.1. DIVULGADORA: byFranke, operadora da plataforma Sheep e dos serviços hospedados no domínio byfranke.com, neste ato representada por [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE], inscrito(a) no [CPF/CNPJ], com endereço em [ENDEREÇO COMPLETO], e-mail de contato contato@byfranke.com.

1.2. TESTADOR(A): pessoa identificada no quadro de assinaturas deste Acordo, que aceita participar do programa de testes nas condições aqui definidas.

1.3. As partes celebram este Acordo de Confidencialidade e Autorização de Testes, doravante "Acordo", mediante as cláusulas seguintes.

2. OBJETO

2.1. Este Acordo regula a participação voluntária do Testador em atividades de teste e avaliação da plataforma Sheep e dos demais serviços operados pela byFranke, incluindo testes funcionais, testes de usabilidade e testes de segurança autorizados.

2.2. A participação não gera vínculo empregatício, societário ou de representação entre as partes. Não há remuneração, salvo acordo escrito específico entre as partes.

3. ESCOPO AUTORIZADO DE TESTES

3.1. O escopo autorizado limita-se aos ativos sob controle direto da byFranke, a saber:

a) o domínio byfranke.com;

b) todos os subdomínios de byfranke.com, incluindo, mas não limitado a, sheep.byfranke.com;

c) as interfaces oficiais da plataforma Sheep, incluindo o aplicativo Sheep Bot, o console web, as APIs públicas e as ferramentas de linha de comando oficiais.

3.2. Estão expressamente fora do escopo:

a) serviços e infraestrutura de terceiros, ainda que integrados à plataforma, tais como processadores de pagamento, a plataforma Discord, provedores de e-mail e provedores de infraestrutura e rede;

b) contas, dados, tokens ou sessões de outros usuários ou clientes;

c) qualquer ativo que não responda sob byfranke.com ou seus subdomínios.

3.3. Para clareza: testar o aplicativo Sheep Bot é autorizado; testar ou atacar a infraestrutura da plataforma Discord não é.

3.4. São proibidas em qualquer hipótese as seguintes condutas:

a) ataques de negação de serviço, testes volumétricos de carga e flood;

b) engenharia social contra a byFranke, seus colaboradores, clientes ou usuários;

c) tentativas de acesso físico não autorizado;

d) spam, phishing ou abuso de funções de e-mail, webhook ou notificação;

e) exfiltração, cópia ou retenção de dados de terceiros;

f) destruição, alteração ou corrupção intencional de dados;

g) instalação de código malicioso ou criação de mecanismos de persistência;

h) uso de credenciais de terceiros ou compartilhamento das próprias credenciais de teste.

3.5. O Testador utilizará somente contas, tokens e credenciais criados para si ou fornecidos pela byFranke para a finalidade do teste.

3.6. Se, durante o teste, o Testador obtiver acesso acidental a dados de terceiros ou a áreas fora do escopo, deverá interromper imediatamente a ação, abster-se de copiar qualquer dado e reportar o ocorrido pelo canal indicado na Cláusula 5.

4. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

4.1. Consideram-se confidenciais todas as informações não públicas a que o Testador tiver acesso em razão deste Acordo, incluindo:

a) funcionalidades, produtos e planos não anunciados publicamente;

b) vulnerabilidades, falhas e fragilidades identificadas, suspeitas ou demonstradas;

c) credenciais, tokens, chaves e códigos de acesso;

d) detalhes técnicos e de arquitetura não presentes na documentação pública;

e) dados pessoais, comerciais ou de uso de clientes e usuários;

f) comunicações entre as partes relacionadas ao programa de testes.

4.2. Não são confidenciais as informações que:

a) já forem públicas por meio dos canais oficiais da byFranke, como o site, a documentação pública e os repositórios públicos;

b) já forem licitamente conhecidas pelo Testador antes do acesso;

c) forem recebidas licitamente de terceiro sem dever de sigilo;

d) devam ser reveladas por obrigação legal ou ordem de autoridade competente, hipótese em que o Testador notificará a byFranke previamente, quando permitido.

5. REPORTE E DIVULGAÇÃO RESPONSÁVEL

5.1. Vulnerabilidades e falhas de segurança serão reportadas exclusivamente para contato@byfranke.com, em até 72 horas a contar da identificação.

5.2. O reporte conterá descrição objetiva, passos de reprodução e impacto observado. O Testador limitará a exploração ao mínimo necessário para demonstrar a falha.

5.3. Vulnerabilidades permanecem confidenciais até que a byFranke confirme a correção e autorize por escrito eventual divulgação. A autorização poderá incluir crédito público ao Testador, a critério das partes.

5.4. É vedada a divulgação pública, total ou parcial, de vulnerabilidade, prova de conceito,

captura de tela ou qualquer dado obtido no teste sem autorização prévia e escrita da byFranke.

6. AUTORIZAÇÃO E COMPROMISSO DE NÃO ACIONAMENTO

6.1. A byFranke autoriza os testes realizados em conformidade integral com este Acordo e se compromete a não promover medida judicial, cível ou criminal, contra o Testador por atividade de teste conduzida de boa-fé, dentro do escopo e das regras aqui definidos.

6.2. O compromisso da Cláusula 6.1 não alcança atividades fora do escopo definido na Cláusula 3, violações de confidencialidade definidas nas Cláusulas 4 e 5, nem qualquer conduta de má-fé.

6.3. A byFranke poderá suspender ou encerrar a autorização de teste a qualquer momento, mediante comunicação simples ao Testador.

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. A plataforma Sheep, suas marcas, códigos, modelos, documentação e demais ativos permanecem de titularidade exclusiva da byFranke. Este Acordo não transfere nem licencia qualquer direito de propriedade intelectual ao Testador.

7.2. Sugestões, relatórios, feedbacks e demais contribuições do Testador relacionados ao teste poderão ser utilizados livremente pela byFranke para melhoria de seus produtos, sem obrigação de remuneração ou atribuição.

7.3. É vedado ao Testador descompilar, realizar engenharia reversa ou tentar extrair componentes internos da plataforma além do estritamente necessário aos testes autorizados.

8. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

8.1. As partes cumprirão a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei n. 13.709/2018.

8.2. Os dados pessoais do Testador coletados para este Acordo serão tratados conforme a Política de Privacidade publicada em byfranke.com e utilizados somente para a gestão do programa de testes.

8.3. Dados pessoais de terceiros eventualmente acessados durante o teste não serão copiados, armazenados ou tratados pelo Testador, aplicando-se a Cláusula 3.6.

9. VIGÊNCIA

9.1. Este Acordo vigora a partir da assinatura e permanece válido enquanto durar a participação do Testador no programa de testes.

9.2. As obrigações de confidencialidade permanecem por 5 (cinco) anos após o término da participação. Para vulnerabilidades ainda não corrigidas, a confidencialidade permanece até a correção e a autorização de divulgação, nos termos da Cláusula 5.3.

10. PENALIDADES

10.1. A violação deste Acordo sujeita o Testador à reparação integral de perdas e danos, sem prejuízo das demais sanções civis e criminais cabíveis.

10.2. O descumprimento implica revogação imediata da autorização de testes e exclusão do programa.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Este Acordo não gera exclusividade. A byFranke pode manter outros testadores e outros programas de teste.

11.2. Durante o período de testes, os serviços são fornecidos no estado em que se encontram, sem garantia de disponibilidade, continuidade ou ausência de erros.

11.3. A tolerância quanto ao descumprimento de qualquer cláusula não implica renúncia ou novação.

11.4. As comunicações oficiais entre as partes ocorrerão por escrito, pelo e-mail contato@byfranke.com e pelo e-mail informado pelo Testador no quadro de assinaturas.

12. FORO E LEI APLICÁVEL

12.1. Aplica-se a este Acordo a legislação da República Federativa do Brasil.

12.2. Fica eleito o foro da comarca de [CIDADE/UF], com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

QUADRO DE ASSINATURAS

Local e data: _____

DIVULGADORA

Nome: [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE]

Documento: [CPF/CNPJ]

Assinatura: _____

TESTADOR(A)

Nome completo: _____

Documento (CPF, RG ou passaporte): _____

E-mail: _____

Usuário Discord (opcional): _____

Assinatura: _____